

ORIGINALE ☐ COPIA ☒		Reg. Gen. Det. N. 456 del 03/10/2022
COMUNE DI SQUILLACE (Provincia di Catanzaro)		
DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 235 DEL 03/10/2022		
OGGETTO:	Legittimazione ed affrancazione area demanio uso civico, ubicata nel Comune di Squillace, contraddistinta catastalmente al Foglio n° 32 Particelle n° 85 - 86 - 87 - 88 - 89 e 90 per totali Ha 0.23.00 ed ubicato in località denominata "Catena-Poveromo"-	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

P R E M E S S O

Premesso che con delibera della Giunta Comunale n° 38 del 19/05/2021 veniva:

- accolta l'istanza delle Sig.re Iannone Angelica e Iannone Sonia, acquisita dall'Ente il 19/06/2013 al prot. n° 2297, per la legittimazione in via semplificata dei terreni in oggetto e facenti parte del demanio di uso civico in esecuzione dell'art. 27 della legge regionale n.18 del 21 agosto 2007;
- disposto il versamento del canone di legittimazione ed affrancazione entro gg. 60 dalla pubblicazione della suddetta delibera con bonifico bancario, sul conto corrente del Comune di Squillace con causale *"legittimazione ed affrancazione terreno nel territorio del Comune di Squillace al Foglio n° 32 Particelle n° 85 - 86 - 87 - 88 - 89 e 90"*;

Atteso che:

- in fase transitoria, la legittimazione può essere contestuale all'affrancazione;
- ex art. 15 comma 1 della Legge Regionale n.18/2007, le Amministrazioni Comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito o all'istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

Dato atto che:

- con bonifico bancario eseguito presso Banca BNL di Catanzaro, l'importo di € 4.191,75 (euro quattromilacentonovantuno/75) risulta regolarmente versato al Comune di Squillace;

Visti:

- l'art. 957 e seguenti del codice civile;
- la legge n.1766 del 16 giugno 1927;
- la legge n.607 del 22 luglio 1966;
- la legge n.1138 del 18 dicembre 1970;
- la legge n.270 del 14 giugno 1974;
- la legge Regionale n.18 del 21 agosto 2007 e ss.mm.ii.;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

D E T E R M I N A

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene integralmente richiamata;

- 1) di prendere atto che il versamento di € 4.191,75 (euro quattromilacentonovantuno/75), della Sig.ra Iannone Angelica, nata a Olten (Svizzera) il 01/01/1968 Codice Fiscale NNNNLC68A41Z133F e della Sig.ra Iannone Sonia, nata a Catanzaro il 29/09/1969 Codice Fiscale NNNNSNO69PC352W, è stato effettuato a titolo di prezzo di legittimazione ed affrancazione sul predetto terreno a mezzo di bonifico bancario intestato al Comune di Squillace;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento sarà debitamente registrato con le agevolazioni fiscali di cui all'art. 2 della legge 1 dicembre 1981 n° 692, autorizzando il Conservatore dei Registri Immobiliari a provvedere alla trascrizione del provvedimento in esenzione delle imposte ed alla conseguente voltura catastale;
- 3) di notificare il presente atto alle Sig.re Iannone Angelica e Iannone Sonia, entrambe residenti a Squillace lido in via Laerte n° 3;
- 4) di pubblicare la presente determinazione per almeno 15 giorni sull'Albo Pretorio On-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 69/2009.